

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2565/2533

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ บีซีซี จำกัด

นาย ทรวง กิตติคุณศักดิ์

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 680

ป.วิ.พ. มาตรา 125, มาตรา 240

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8, มาตรา 9, มาตรา 14

บริษัท ค.ตกลงมอบอำนาจให้จำเลยหรือท. คนใดคนหนึ่งลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทดำเนินกิจการต่าง ๆ แทนบริษัทได้ ดังนั้น การที่ ท. แต่ผู้เดียวลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ค. ในสัญญาโอนขายลดเช็คที่ทำไว้กับโจทก์จึงเป็นการกระทำ ในฐานะตัวแทนของบริษัท เมื่อสัญญาโอนขายลดเช็คไม่มีข้อจำกัด ว่าเช็คที่บริษัท ค. นำมาขายลดให้แก่โจทก์จะต้องเป็นเช็คลูกค้าของบริษัทเท่านั้น และตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ก็ระบุความรับผิดชอบของจำเลยรวมถึงหนี้ตามเช็คของบุคคลอื่นที่บริษัท ค. ได้นำมาขายลดแก่โจทก์ด้วย จำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาค้ำประกัน ซึ่งบริษัท ค. เป็นหนี้โจทก์อยู่ 2 ล้านบาทเศษ จำเลยมิได้คัดค้านการนำสืบสำเนาภาพถ่ายเช็คและบอกกล่าวไปยังโจทก์ก่อนวันสืบพยาน จำเลยจึงต้องห้ามมิให้คัดค้านการมีอยู่และความแท้จริงหรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นตาม ป.วิ.พ.มาตรา 125 ศาลมีอำนาจรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ ศาลชั้นต้นวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าถือไม่ได้ว่าบริษัท ค. ได้ทำสัญญาโอนขายลดเช็คกับโจทก์เพราะ ท. แต่เพียงผู้เดียวไม่มีอำนาจ ซึ่งปัญหานี้โจทก์ได้กล่าวโต้แย้งไว้ในคำแก้อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์จึงมีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัย

ได้ หากจำเป็นต้องฟังข้อเท็จจริงตามศาลชั้นต้นไม่ โจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แล้ว จำเลยบอกให้รอไปก่อนแต่ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งแก่โจทก์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ ได้จึงยังไม่เข้าข้อสันนิษฐานว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว อย่างไรก็ตามปรากฏว่า จำเลยมีทรัพย์สินเฉพาะที่ดินพร้อมด้วยอาคารอันเป็นที่ตั้งบริษัท ค. ซึ่งติดจำนองอยู่ เป็นเงิน 2,500,000 บาทที่ดินและอาคารดังกล่าวราคาประมาณ 5,000,000 บาท และเป็นสินสมรส เมื่อบังคับใช้หนี้จำนองแล้ว ส่วนที่เหลือจำเลยในฐานะสามีย่อมมี ส่วนเป็นเจ้าของเพียงครึ่งหนึ่งคือไม่เกิน 1,250,000 บาทซึ่งน้อยกว่าจำนวนหนี้ตาม สัญญาค้ำประกันที่จำเลยต้องชำระแก่โจทก์จึงถือได้ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวแล้ว ศาลขอบที่จะมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดได้.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2526 บริษัท ท. คำไม้จำกัด ได้ทำสัญญา โอนขายลดเช็คไว้กับโจทก์ ตกลงว่าโจทก์ยินยอมให้บริษัท ท. คำไม้ จำกัด นำเช็ค ของบริษัท หรือของผู้มีชื่อมาขายลดกับโจทก์ได้ภายในวงเงินหมุนเวียนในขณะใด ขณะหนึ่งรวมกันไม่เกิน 3,000,000 บาท หากเช็คที่บริษัทนำมาขายลดแก่โจทก์ถูก ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ทำให้โจทก์ไม่ได้รับเงินตามเช็ค บริษัทยอมรับผิดชอบใช้ เงินตามเช็คให้แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 20 ต่อปีและในวันดังกล่าว จำเลยได้ทำสัญญาเป็นผู้ค้ำประกันการชำระหนี้ทุกชนิดของบริษัท ท. คำไม้ จำกัด โดยยอมรับผิดชอบร่วมกับบริษัทในวงเงิน 3,000,000 บาท รวมทั้งอุปกรณ์แห่งหนึ่งอัมมิต ออกเบี้ยค่าสินไหมทดแทนในการชำระหนี้ค่าฤชาธรรมเนียมในการดำเนินคดี ต่อมา บริษัทได้นำเช็คของผู้มีชื่อมาขายลดแก่โจทก์จำนวน 5 ฉบับ รวมเป็นเงิน 2,140,290 บาท แต่ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คทั้ง 5 ฉบับ ได้ปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ทวงถามให้บริษัท ท. คำไม้ จำกัด ผู้ขายลดเช็คและจำเลยผู้ค้ำประกันชำระหนี้

ดังกล่าวหลายครั้งแล้ว แต่บริษัท. คำไม้ จำกัด และจำเลยเพิกเฉย จำเลยเป็นหนี้
โจทก์จำนวนแน่นอนเกินกว่า 50,000 บาท อันเป็นหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ จำเลยไม่มี
ทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะพึงยึดมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ได้และจำเลยได้แจ้งแก่
โจทก์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ ขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและ
พิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

จำเลยให้การว่า ขณะมีการขายลดเช็คดังโจทก์ฟ้องผู้มีอำนาจกระทำการแทน
บริษัท ท. คำไม้ จำกัด จะต้องกระทำโดยนายทวิศักดิ์โล่สหภาพพิพิธ หรือจำเลยลง
ลายมือชื่อร่วมกับนายเทพ ตริวิศวะเวทย์หรือนายกำธร ตริวิศวะเวทย์ และประทับตรา
สำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัท การที่นายทวิศักดิ์กรรมการเพียงคนเดียว
ของบริษัทนำเช็คของผู้อื่นซึ่งไม่ใช่เช็คลูกค้าของบริษัทจำนวน 5 ฉบับ ตามฟ้องโจทก์
ไปขายลดแก่โจทก์ จึงไม่มีผลผูกพันบริษัท ท. คำไม้ จำกัดบริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบ
ตามเช็คทั้ง 5 ฉบับ จำเลยในฐานะผู้ค้าประกันจึงไม่ต้องรับผิดชอบด้วย จำเลยไม่ได้เป็น
หนี้โจทก์เกินกว่า 50,000 บาทจำเลยยังมีทรัพย์สินพอชำระหนี้แก่โจทก์ได้ จำเลยไม่
เคยแจ้งแก่โจทก์ว่าจำเลยไม่สามารถชำระหนี้ได้

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
จำเลยว่า บริษัท ท. คำไม้ จำกัด ไม่ได้ทำสัญญาโอนขายลดเช็คให้แก่โจทก์ และเช็ค
ที่นายทวิศักดิ์ โล่สหภาพพิพิธนำมาขายลดให้แก่โจทก์ ไม่ใช่เช็คลูกค้าของบริษัท ท.

คำไม่ จำกัดจำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันหรือไม่ และมีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ สำหรับปัญหาตามฎีกาของจำเลยนั้น โจทก์มีสำเนาภาพถ่ายรายงานการประชุมของบริษัท. คำไม่ จำกัด เอกสารหมาย จ.12 และ จ.13 มาแสดงเป็นหลักฐานว่าบริษัท ท. คำไม่ จำกัด ได้ตกลงมอบอำนาจให้จำเลยหรือนายทวิศักดิ์โล่ห์สภาพรพานิช คนใดคนหนึ่งลงนามพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทดำเนินกิจการต่าง ๆ แทนบริษัทได้ ดังนั้นการที่นายทวิศักดิ์แต่ผู้เดียวลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ท. คำไม่ จำกัด ในสัญญาโอนขายลดเช็คเอกสารหมาย จ.1 ที่ทำไว้กับโจทก์นั้น จึงเป็นการกระทำในฐานะตัวแทนของบริษัทและตามสัญญาโอนขายลดเช็คเอกสารหมาย จ.1 ไม่มีข้อจำกัดว่าเช็คที่บริษัท ท. คำไม่ จำกัด นำมาขายลดให้แก่โจทก์จะต้องเป็นเช็คลูกค้าของบริษัทเท่านั้น และตามสัญญาคำประกันเอกสารหมาย จ.2 ที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ ก็ระบุความรับผิดชอบของจำเลยรวมถึงหนี้ตามเช็คของบุคคลอื่นที่บริษัทท. คำไม่ จำกัด ได้นำมาขายลดแก่โจทก์ด้วย อนึ่งโจทก์ยังมีสำเนาภาพถ่ายเช็คที่โจทก์ส่งจ่ายชำระหนี้ค่าซื้อเช็คจากบริษัท ท. คำไม่ จำกัด รวม 3 ฉบับ มาแสดงเป็นหลักฐานด้วยตามเอกสารหมาย จ.15 ถึงจ.17 ในสำนวนคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ 393/2529 ของศาลชั้นต้นซึ่งตามเช็ค 3 ฉบับดังกล่าวแสดงได้ว่าโจทก์ออกเช็คส่งจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านบาทเศษ เข้าบัญชีของบริษัท ท. คำไม่ จำกัด โดยเฉพาะมิใช่ส่งจ่ายให้นายทวิศักดิ์เป็นส่วนตัวบริษัท ท. คำไม่ จำกัด จึงได้รับประโยชน์ตามสัญญาขายลดเช็คนั้นโดยตรง...พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าฟังได้ว่า บริษัท ท. คำไม่ จำกัด ได้มอบหมายให้นายทวิศักดิ์เป็นตัวแทนทำสัญญาโอนขายลดเช็คกับโจทก์ และบริษัทได้เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญาดังกล่าวเป็นเงิน 2 ล้านบาทเศษ จำเลยในฐานะผู้คำประกันจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์จากสัญญาคำประกัน ส่วนที่จำเลยกล่าวอ้างในฎีกาว่าเอกสารหมาย จ.15 ถึงจ.17 ในสำนวนคดีล้มละลายหมายเลขแดงที่ 393/2529 ของศาลชั้นต้น เป็นสำเนาภาพถ่ายเช็คซึ่งจำเลยไม่รับรองว่าถูกต้องหรือมีอยู่จริง ตามคำร้องของจำเลย ลงวัน

ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 สำเนาเอกสารดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้นั้น ปรากฏว่าจำเลย
มิได้คัดค้านการนำสืบสำเนาเอกสารดังกล่าวและบอกกล่าวไปยังโจทก์ก่อนวันสืบ
พยาน ฉะนั้น จำเลยจึงต้องห้ามมิให้คัดค้านการมีอยู่และความแท้จริง หรือความถูกต้อง
แห่งสำเนาเอกสารนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 125
ศาลมีอำนาจรับฟังสำเนาเอกสารดังกล่าวได้ และที่จำเลยกล่าวอ้างในฎีกาว่าศาล
อุทธรณ์ต้องฟังข้อเท็จจริงตามศาลชั้นต้นซึ่งวินิจฉัยว่าถือไม่ได้ว่าบริษัท ท. คำไม้
จำกัด ได้ทำสัญญาโอนขายลดเช็คกับโจทก์เพราะนายทวิศักดิ์แต่เพียงผู้เดียวไม่มี
อำนาจนั้น เห็นว่า ปัญหาที่โจทก์ยังกล่าวโต้แย้งไว้ในคำแก้อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์จึงมี
อำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนปัญหาตามฎีกาโจทก์ที่ว่า จำเลย
มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่...โจทก์กล่าวอ้างในฎีกาว่าจำเลยแจ้งแก่โจทก์ว่าไม่
สามารถชำระหนี้ได้นั้น พยานโจทก์มีแต่นางภาวิณี เลิศพฤกษ์ ลูกจ้างโจทก์เพียงปาก
เดียวมาเบิกความว่าได้ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้แล้ว จำเลยบอกให้รอไปก่อน ไม่แต่
ปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งแก่โจทก์ว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงยังไม่เข้าข้อสันนิษฐานว่า
จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว อย่างไรก็ดีโจทก์มีนายดำรง วัฒนลักษณะ ผู้ที่โจทก์มอบ
หมายให้สืบหาหลักทรัพย์ของจำเลยมาเบิกความเป็นพยานยืนยันว่า จำเลยมี
ทรัพย์สินเฉพาะที่ดินพร้อมด้วยอาคารอันเป็นที่ตั้งสำนักงานบริษัท ท. คำไม้ จำกัดแต่
ก็ติดจำนองอยู่เป็นเงิน 2,500,000 บาท ในข้อนี้ตัวจำเลยเองก็เบิกความเชื่อมกับคำ
เบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวว่า ที่ดินพร้อมด้วยอาคารดังกล่าวมีราคาประมาณ
5,000,000 บาทและติดจำนองอยู่เป็นเงิน 2,500,000 บาท จริง และว่าทรัพย์สินดัง
กล่าวจำเลยซื้อมาเมื่อสมรสกับนางอารยาแล้ว และได้ใส่ชื่อภริยาเป็นเจ้าของดังนี้ ข้อ
เท็จจริงจึงฟังได้ว่า ทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องถูกบังคับใช้หนี้จำนองเป็นเงิน
2,500,000 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมดอกเบี้ยส่วนที่เหลือจำเลยในฐานะสามีย่อมมีส่วน
เป็นเจ้าของอยู่ครึ่งหนึ่งคือไม่เกิน 1,250,000 บาท เพราะเป็นสินสมรสซึ่งน้อยกว่า
จำนวนหนี้ตามสัญญาค้ำประกันที่จำเลยจะต้องชำระแก่โจทก์...ข้อเท็จจริงเป็นอัน

ฟังได้ว่า จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด ชอบแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา..."

พิพากษากลับ ให้บังคับตามคำสั่งศาลชั้นต้น ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาแทนโจทก์ โดยหักจากกองทรัพย์สินของจำเลย สำหรับค่าทนายความชั้นอุทธรณ์และชั้นฎีกาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กำหนดตามความเห็นสมควร.

(สวิน อักษรายุธ-เรียร ยุงทอง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>